

家事聲請狀(許可強制住院)

承辦股別： 股 (☐尚未分案)

案 號： 年度 字第 號 (☐尚未分案)

(若案件尚未繫屬法院，請勾選尚未分案；如已繫屬法院，且已知股別、案號，請填寫股別案號)

☐建議以視訊科技設備進行審理

理由(請說明)： _____

聲 請 人：○○○○○ (指定精神醫療機構)

設： _____

法定代理人：○○○○

住：☐同上

☐其他： _____

送達代收人：○○○○ (未指定者免填)

送達處所： _____

非訟代理人：○○○○○○(委任書如附件1)

住：☐同上

☐其他： _____

司法院電子訴訟文書服務平台帳號： _____

電話： _____

傳真： _____

電子郵件： _____

送達代收人：○○○○ (未指定者免填)

送達處所： _____

相 對 人：○○○○ (嚴重病人)

☐姓名、年籍尚未確定，請填機構病歷號碼：

戶籍地：_____

住：☐同上

☐其他：_____

性別：☐男 ☐女 ☐其他

☐身分證☐_____國護照☐居留證☐其他_____

證號：_____

出生日期：_____年_____月_____日

電話：_____

☐相對人於緊急安置期間已有非訟代理人

姓名：_____

送達處所：_____

電話：_____

非訟代理人在司法院電子訴論文書服務平

台之帳號：_____

是否為法扶律師：☐是☐否

法扶分會：_____

保 護 人：○○○

☐未選定

☐公設保護人（所屬機關（構）、法人或團體）：_____

與相對人之關係：_____

住：_____

☐身分證☐_____國護照☐居留證☐其他_____

證號：_____

電話：_____

為聲請許可強制住院事：

聲請事項

請准予對○○○（相對人姓名）為強制住院之裁定。

事實及理由

一、相對人為嚴重病人（附件2：精神疾病嚴重病人基本資料及通報表、附件3：精神疾病嚴重病人診斷證明書、附件4：精神疾病嚴重病人（延長）強制住院診斷證明文件）：

☐相對人罹患精神疾病：_____（病名）

☐相對人呈現與現實脫節之精神狀態：

☐幻覺☐妄想☐其他(請說明)：_____

具體描述：☐如精神疾病嚴重病人診斷證明書(附件3)、精神疾病嚴重病人（延長）強制住院診斷證明文件(附件4)

☐其他(請說明)：_____

☐致相對人不能處理自己事務

☐基本生活功能(如個人衛生飲食)需人協助

☐社會功能缺損

☐思考、認知、判斷功能缺損

☐無法瞭解就診醫療決定之重要資訊

☐無法充分記得就診重要醫療資訊

☐無法使用或權衡就診醫療決定之重要資訊

☐無法表達其醫療決定

☐其他(請說明)：_____

二、相對人有☐傷害他人之行為 ☐傷害他人之虞

☐傷害自己之行為 ☐傷害自己之虞

具體描述：☐精神疾病嚴重病人（延長）強制住院診斷證明文件（附件4）

☐其他（請說明）：_____

（證物2）

三、相對人經專科醫師診斷有全日住院治療之必要，而拒絕接受（附件3、附件4）。

四、相對人於民國_____年_____月_____日緊急安置，並交由2位以上（☐在離島或偏遠地區為1位）地方主管機關指定之專科醫師實施強制鑑定，認仍有全日住院治療之必要（附件4），經詢問相對人之意見，其☐拒絕接受或☐無法表達（附件5：嚴重病人之意見）。

五、綜上，爰依精神衛生法第59條第4項聲請准予對相對人為強制住院之裁定，併檢附嚴重病人保護人之意見（附件6），及☐嚴重病人相關病歷資料（證物1）、☐其他（請說明）：_____

六、附件及證物名稱（請勾選確認）：

☐附件1：委任書（必備）

☐附件2：精神疾病嚴重病人基本資料及通報表（必備）

☐附件3：精神疾病嚴重病人診斷證明書（必備）

☐附件4：精神疾病嚴重病人（延長）強制住院診斷證明文件（必備）

- ☐附件5：嚴重病人之意見（必備）
- ☐附件6：嚴重病人保護人之意見（必備）
- ☐證物1：嚴重病人相關病歷資料
- ☐證物2：嚴重病人傷害他人或自己或有傷害之虞相關事證（例如：
☐消防局救護紀錄表☐訪查筆錄☐照片☐_____）
- ☐其他：_____

此 致

臺灣○○○○地方法院（少年及家事法院）家事庭 公鑒

中 華 民 國 年 月 日

具 狀 人 (簽名蓋章)

法定代理人 (簽名蓋章)

撰 狀 人 (簽名蓋章)

嚴重病人保護安置事件委任書

承辦股別： 股 (☐尚未分案)

案 號： 年度 字第 號 (☐尚未分案)

(若案件尚未繫屬法院，請勾選尚未分案；如已繫屬法院且已知案號，請填寫案號)

委 任 人：○○○○ (指定精神醫療機構)

設：☐同聲請狀

☐其他：_____

法定代理人：○○○

住：☐同聲請狀

☐其他：_____

送達代收人：○○○

送達處所：☐同聲請狀

☐其他：_____

受 任 人：○○○○○

住：☐同聲請狀

☐其他：_____

司法院電子訴訟文書服務平台帳號：_____

電話：_____

送達代收人：○○○

送達處所：☐同聲請狀

☐其他：_____

委任人因貴院_____年度_____字第_____號(若案件尚未繫屬法院，毋庸填寫案號；如已繫屬法院且已知案號，請填寫案號)_____事件，委任受任人為非訟代理人，☐並有☐但無民事訴訟法第70條第1項

但書所列各行為之特別代理權。依同法第69條第1項前段規定，提出委任書如上。

此 致

臺灣○○○○地方法院（少年及家事法院）家事庭 公鑒

委 任 人 (簽名蓋章)

法定代理人 (簽名蓋章)

受 任 人 (簽名蓋章)

中 華 民 國 年 月 日